

சட்டம் எங்கே நிற்கிறது?

2018 செப்டம்பர் 27 அன்று, ஜோசப் ஷன் எதிர் இந்திய அரசு வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு (தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா, நீதிபதிகள் ஆர்.எஃப்.நாரிமன், ஏ.எம்.கன்வில்கர், டி.வை. சந்திரசூட், இந்து மல்ஹோத்ரா) இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் 497-வது பிரிவையும், குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் 198(2) பிரிவையும் அரசியலமைப்புக்கு எதிரானவை என்று ஒருமனதாக ரத்து செய்தது.

158 ஆண்டுகளாக இருந்த அந்தப் பழைய பிரிவுகள், கணவனுக்கு அவனுடைய சொத்தின் மேல் உரிமை இருப்பது போல, மனைவியின் மேலும் உரிமை உண்டு என்றன. அதன்படி, மனைவியால் புகாரே அளிக்க முடியாது.

இவ்வழக்கின் தீர்ப்பில் தலைமை நீதிபதி மிஸ்ரா எழுதிய வரி பிரபலமானது: 'கணவன் தன் மனைவிக்கு எஜமானன் அல்ல என்று சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்திருக்கிறது'. மேலும், நீதிமன்றம் இன்னொன்றையும் தெளிவாகச் சொன்னது: 'திருமணம் தாண்டிய உறவு குற்றம் அல்ல. ஆனால், விவாகரத்துக்கான சட்டபூர்வ காரணமாக அது தொடரும்'. இந்த ஒரு வேறுபாட்டைப் புரிந்துகொண்டாலே பாதிக்குழப்பம் தீர்ந்துவிடும். அதாவது, சிறைத்தண்டனையை நீக்குவது என்பது, அந்தச் செயலுக்கு நல்ல சான்றிதழ் தருவது அல்ல.

'மனைவியின் மேல் கணவனுக்கு உரிமை உண்டு' என்பதை நீதிமன்றம் தூக்கி எறிந்தாலும், இன்னொரு விலக்கு இன்னும் தொடர்கிறது. 'திருமணத்துக்குள் நடக்கும் வலுக்கட்டாய உடலுறவு பாலியல் வன்கொடுமை அல்ல' என்பதுதான் அது. இது புதிய சட்டத்திலும் (பாரதிய நியாய சன்ஹிதா, பிரிவு 63) அப்படியே இருக்கிறது; அதை எதிர்க்கும் வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன. அதாவது, ஒரு காலத்தில் சட்டம் படுக்கையறைக்குள் நுழைந்தது... கணவனின் உரிமையைக் காப்பாற்றத்தான். ஆனால், மனைவி காயப்படும்போது உள்ளே நுழைய அது இன்னும் மறுக்கிறது.

ஒரே சொல், பல வாழ்க்கைகள்!

'திருமணம் தாண்டிய உறவு' என்கிற ஒரே



சொல்லுக்குள் முற்றிலும் வேறுவேறான வாழ்க்கைகள் அடைபட்டுக் கிடக்கின்றன. 2011 மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு, 'பிரிந்தவர்' என்பதையும் 'விவாகரத்து பெற்றவர்' என்பதையும் முதல் முறையாகத் தனித்தனியே கணக்கிட்டது. அது சொல்வது இதுதான்... விவாகரத்து பெற்றவர்கள் சுமார் 13.6 லட்சம் பேர். அதாவது, திருமணமானவர்களில் 0.24 சதவிகிதம் மட்டுமே. ஆனால், விவாகரத்து பெறாமல் வெறுமனே பிரிந்து வாழ்பவர்களின் விகிதம் இதைவிட ஏறத்தாழ மூன்று மடங்கு அதிகம்.

காரணம்... வழக்குச் செலவு, காலதாமதம், நீதிமன்ற இழுபறி, அவமானம், குடும்ப அழுத்தம், குழந்தையின் பாதுகாப்பு, பெண்ணுக்கு வருமானமும் தங்க இடமும் இல்லாத நிலை... இதுபோன்றவைதாம். இப்படிப் பல வாழ்க்கைகள் ஒரே சொல்லுக்குள் இருக்கின்றன. பொதுவெளியில் நாம் ஒருவருக்குத் தீர்ப்பு எழுதும்போது, அவர் இதில் யார் என்பதே நமக்குத் தெரியாது.

ஆழமான காயம்!

இந்த விஷயத்தில் தவறு எங்கே இருக்கிறது? ஏமாற்றுவதில். ஒருவர் இன்னொருவரை நம்பவைத்து, அவரை அந்த நம்பிக்கையின் மேல் தன் வாழ்க்கையைக் கட்ட வைத்துவிட்டு, பிறகு அந்த அடித்தளத்தை